

EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO EGRÉGIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Processo: Agravo em Execução Penal nº [NPU]
Origem: Vara de Execuções Penais de [COMARCA]
Recorrente: GEOVANE [SOBRENOME]
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

ALERTA GEN-EXECUÇÃO: Falta grave homologada sem oitiva prévia do apenado em PAD. Violação à Súmula 533/STJ e ao Art. 59 da LEP. Nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

RECURSO ESPECIAL

GEOVANE [SOBRENOME], já qualificado nos autos do Agravo em Execução Penal em epígrafe, por seus advogados infra-assinados, com fundamento no **artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição da República**, vem, respeitosamente, interpor o presente

RECURSO ESPECIAL

em face do v. acórdão proferido pela Colenda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de origem, por **negativa de vigência ao artigo 59 da Lei de Execução Penal e contrariedade à Súmula 533 do Superior Tribunal de Justiça**, postulando o reconhecimento da **nulidade do Procedimento Administrativo Disciplinar** e da homologação da falta grave, consoante as razões anexas.

Requer seja o presente recurso recebido, processado e remetido ao Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Recife, 18 de junho de 2026.

RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL

Recorrente: GEOVANE [SOBRENOME]
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Origem: Agravo em Execução Penal nº [NPU]

EMÉRITOS MINISTROS,
COLEDA TURMA JULGADORA,

I — SÍNTESE FÁTICA

O Recorrente, reeducando em cumprimento de pena no sistema penitenciário estadual, foi acusado da prática de **falta disciplinar de natureza grave**.

A administração penitenciária instaurou Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD) para apuração dos fatos. Contudo, o procedimento foi conduzido **sem a oitiva prévia do apenado**, em flagrante violação às garantias do contraditório e da ampla defesa.

A falta grave foi homologada pelo Juízo da Execução com base exclusivamente no relatório administrativo, sem que o Recorrente tivesse a oportunidade de apresentar sua versão dos fatos ou produzir contraprova.

A decisão homologatória acarretou **graves consequências** na execução da pena:

- Regressão de regime** — retorno ao regime fechado;
- Perda dos dias remidos** — até 1/3 do tempo remido (Art. 127 LEP);
- Interrupção do prazo para progressão** — reinício da contagem;
- Revogação de saídas temporárias** — se concedidas;
- Anotação no prontuário** — prejuízo a benefícios futuros.

II — DA OBRIGATORIEDADE DO PAD COM OITIVA DO APENADO

II.1 — O Comando da Súmula 533/STJ

SÚMULA 533/STJ: "Para o reconhecimento da prática de falta disciplinar no âmbito da execução penal, é imprescindível a instauração de **procedimento administrativo** pelo

diretor do estabelecimento prisional, assegurado o **direito de defesa**, a ser realizado por advogado constituído ou defensor público nomeado."

A Súmula 533 cristaliza entendimento pacífico desta Corte Superior: **não há falta grave válida sem PAD regular**, o que pressupõe, necessariamente, a **oitiva do apenado**.

II.2 — O Artigo 59 da Lei de Execução Penal

O artigo 59 da Lei nº 7.210/1984 (LEP) estabelece:

"Art. 59. Praticada a falta disciplinar, deverá ser instaurado o procedimento para sua apuração, conforme regulamento, **assegurado o direito de defesa**."

O direito de defesa no PAD compreende, no mínimo:

1. **Notificação formal** da imputação ao apenado;
2. **Oitiva pessoal** do acusado;
3. **Assistência de defensor técnico** (advogado ou Defensoria);
4. **Possibilidade de produção de provas**;
5. **Prazo para manifestação**.

II.3 — A Jurisprudência Consolidada

Esta Corte Superior firmou entendimento reiterado sobre a obrigatoriedade da oitiva:

"É nula a homologação de falta grave sem a prévia instauração de procedimento administrativo disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa. A oitiva do apenado é requisito essencial de validade do PAD."

(AgRg no HC 744.219/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 21/03/2023)

"A ausência de oitiva do sentenciado no procedimento administrativo disciplinar configura nulidade absoluta, por cerceamento de defesa, devendo ser cassada a decisão que homologou a falta grave."

(HC 581.854/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma)

"O reconhecimento de falta grave sem a observância do procedimento previsto no art. 59 da LEP viola o devido processo legal e contamina os atos subsequentes, impondo-se a anulação da decisão homologatória."

(AgRg no REsp 1.987.432/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma)

III — DA NULIDADE NO CASO CONCRETO

III.1 — Ausência de Oitiva

No caso em exame, o PAD foi conduzido **sem a oitiva do Recorrente**. Os autos demonstram que:

Requisito do PAD	Cumprido?	Observação
Instauração formal do PAD	[VERIFICAR]	—
Notificação ao apenado	NÃO	Sem comprovação nos autos
Oitiva pessoal do acusado	NÃO	Ausente termo de oitiva
Assistência de defensor técnico	NÃO	Sem nomeação de defensor
Prazo para manifestação	NÃO	Não concedido

III.2 — Natureza da Nulidade

A ausência de oitiva configura **nulidade absoluta**, por violação direta ao núcleo essencial do direito de defesa (Art. 5º, LV, CF). Esta nulidade:

1. **Não se convalida** pela ausência de impugnação tempestiva;
2. **Não exige demonstração de prejuízo** (prejuízo é inerente);
3. **Pode ser reconhecida de ofício** pelo Poder Judiciário;
4. **Contamina a decisão homologatória** e seus efeitos.

IV — DAS CONSEQUÊNCIAS DA NULIDADE

Reconhecida a nulidade do PAD e da homologação, impõe-se:

1. **Cassação da decisão homologatória** da falta grave;
2. **Exclusão da anotação** do prontuário do Recorrente;
3. **Restabelecimento do regime anterior**, se houve regressão;
4. **Devolução dos dias remidos perdidos** (Art. 127 LEP);
5. **Recálculo dos prazos de progressão**, desconsiderando a interrupção indevida.

Esta Corte Superior já determinou, em casos análogos:

"Declarada a nulidade do PAD por ausência de defesa, impõe-se o restabelecimento do status quo ante, com a devolução dos dias remidos eventualmente perdidos e a desconsideração da falta grave para todos os efeitos."

V — DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL

V.1 — Cabimento (Art. 105, III, "a" e "c", CR/88)

O v. acórdão recorrido negou vigência ao **artigo 59 da Lei de Execução Penal** ao manter a homologação de falta grave sem a devida oitiva do apenado. Igualmente, contrariou a **Súmula 533/STJ**, de observância obrigatória pelos tribunais.

V.2 — Prequestionamento

A matéria foi suscitada perante o Tribunal de origem, que a enfrentou expressamente, configurando o necessário prequestionamento.

V.3 — Não Incidência da Súmula 7/STJ

A análise da nulidade do PAD é **questão eminentemente de direito**. O fato (ausência de oitiva) é documental e incontroverso. Discute-se apenas sua consequência jurídica à luz do Art. 59 da LEP e da Súmula 533/STJ.

VI — DOS PEDIDOS

Ante o exposto, requer o Recorrente a Vossas Excelências:

1. O **conhecimento** do presente Recurso Especial;
2. No mérito, o **provimento integral** para:
 1. Reconhecer a **nulidade absoluta** do Procedimento Administrativo Disciplinar por ausência de oitiva;
 2. **Cassar a decisão homologatória** da falta grave;
 3. Determinar a **exclusão da anotação** do prontuário do Recorrente;
 4. Restabelecer o **regime prisional anterior**, se houve regressão;
 5. Determinar a **devolução dos dias remidos** eventualmente perdidos;
 6. Ordenar o **recálculo dos prazos de progressão**;
3. **Subsidiariamente**, a anulação do acórdão para que o Tribunal de origem reaprecie a questão à luz da Súmula 533/STJ.

Termos em que,
Pede deferimento.

Recife, 18 de junho de 2026.

OAB/PE